

1504851-38.2020.8.26.0606

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... seriam destinadas para fomentar o tráfico de drogas na região, momento em que foi abordado por guardas municipais. No momento da abordagem, o acusado, em tese, tentou fugir e jogou uma mochila com parte das drogas. No bolso do acusado foi apreendido um invólucro plástico, bem como R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie, fruto do tráfico de drogas realizado. As demais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

1ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504851-38.2020.8.26.0606 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504851-38.2020.8.26.0606

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2076226/2020 - 02º D.P. SUZANO, 10649922 - 02º D.P. SUZANO, 150/20/321 - 02º D.P. SUZANO, 2076226 - 02º D.P. SUZANO, 150/20/321 - 02º D.P. SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDIVAN GOMES BOIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

EDIVAN GOMES BOIA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, pois conforme consta em denúncia, no dia 28 de janeiro de 2020, por volta das 10h30min, na Rua Ezequiel Correa Machado, 299, nesta cidade e comarca de Suzano, o acusado supostamente, trazia consigo, para fins de traficância, 01 (um) invólucro contendo 0.78g (setenta e oito decigramas) de massa líquida de cocaína, 27 (vinte e sete) invólucros contendo 112,62 (cento e doze gramas e sessenta e dois decigramas) de massa líquida de maconha, 53 (cinquenta e três) invólucros plásticos contendo 16,36g (dezesesseis gramas e trinta e seis decigramas) de massa líquida de cocaína na forma de crack, 44 (quarenta e cinco) invólucros plásticos contendo 34,86g (trinta

e quatro gramas e oitenta e seis decigramas) de massa líquida de cocaína, 16 (dezesesseis) invólucros plásticos contendo 10,77g (dez grama e setenta e sete decigramas) de maconha, 10 (dez) pequenos frascos de vidro contendo 80 mililitros de volume líquido de lança-perfume, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que no tempo e local acima descritos, próximo à EE. Professora Yolanda Bassi, o acusado trazia consigo as drogas acima descritas que seriam destinadas para fomentar o tráfico de drogas na região, momento em que foi abordado por guardas municipais. No momento da abordagem, o acusado, em tese, tentou fugir e jogou uma mochila com parte das drogas. No bolso do acusado foi apreendido um invólucro plástico, bem como R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie, fruto do tráfico de drogas realizado. As demais drogas dispensadas pelo acusado também foram devidamente apreendidas pelos guardas municipais.

O Inquérito Policial foi encartado aos autos.

Boletim de Ocorrência às fls. 07/09.

Auto de exibição e apreensão às fls. 10/11.

Laudo químico toxicológico às fls. 22/24; 25/28; 29/31.

A denúncia foi recebida em 31 de março de 2020 (fls. 37/38), o réu foi devidamente citado e apresentou defesa prévia (fls. 71/72).

Na fase instrutória tomaram-se os depoimentos das testemunhas da acusação, sendo decretada a revelia do acusado.

O Ministério Público pugnou pela desclassificação do acusado para o crime de porte de drogas para consumo pessoal. A defesa, por sua vez pugnou pela absolvição do acusado por insuficiência de provas. Subsidiariamente pela desclassificação e sua conduta para o crime de porte de drogas para consumo pessoal. Ambas as partes pugnaram pela extinção da punibilidade estatal em razão do advento da prescrição no que tange ao crime de porte de drogas para consumo pessoal.

É o relatório. Fundamento.
Decido.

Imputa-se ao acusado a prática do delito configurado no artigo 33, caput, c.c. art 40, inciso III da Lei 11.343/06

A acusação é parcialmente procede.

Com efeito, a materialidade do delito de tráfico de drogas nas proximidades de instituição de ensino praticado por EDIVAN GOMES BOIA está comprovada pelo grande lastro probatório juntado aos autos, dos quais, prisão em flagrante do acusado que continha as drogas em seu poder, bem como pelo boletim de ocorrência (fls. 08/09), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), e químicos-toxicológicos (22/24; 25/28; 29/31), por via dos quais se constata que a substância apreendida é entorpecente e gera dependência química e psíquica.

A autoria, por sua vez é duvidosa em relação ao tráfico de entorpecentes mas segura em relação ao crime de posse de drogas para consumo pessoal, senão vejamos.

O réu EDIVAN GOMES BOIA não foi interrogado em juízo uma vez que embora intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Fabio Correia, Guarda Municipal, em juízo, disse que no dia dos fatos estavam em patrulhamento pelo local dos fatos. Ingressaram na rua próxima a uma escola onde existe um terreno baldio que é conhecido como ponto de venda de drogas. Viram o acusado dispensando algo, foi ele abordado e se identificou. Em busca pessoal encontraram cocaína e três notas de R\$ 50,00. Utilizaram um cão farejador e localizaram uma mochila na área de vegetação, na qual havia maconha, cocaína e lança-perfume. A cocaína que ele tinha na mão dele era a mesma da delegacia. Ele dispensou o objeto, mas não pode afirmar que era a mochila. O que fez com que vinculasse ele às drogas foi o fato de o pino ser semelhante aos que estavam na mochila. Retirada tal elemento, não possui mais nenhum elemento que indique que as drogas eram dele. No local não havia mais pessoas. O acusado presenciou o encontro das drogas.

No mesmo sentido, Ernandes Jose de Souza da Costa, Guarda Municipal, em juízo, disse que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos próximos a uma escola. O acusado avistar a viatura empreendeu fuga lançando algo no mato. Com ele encontraram R\$ 150,00 e um pino de cocaína. O cão farejador fez vistoria no mato e localizou uma mochila contendo entorpecentes. Não havia elementos que indicasse que essa mochila pertencesse ao acusado. O acusado negou o tráfico e disse que ele era usuário. O acusado estava sozinho no local.

Verifica-se que as provas produzidas em juízo não demonstram categoricamente que os entorpecentes encontrados na mochila localizada pelo cão pertenciam ao acusado.

Os guardas municipais relataram que não foi possível constatar que o objeto dispensado pelo acusado seria a mochila localizada, sendo que com o acusado foi localizado apenas um pino de cocaína e dinheiro, tendo ele relatado aos guardas municipais que era apenas um usuário.

Portanto, verifica-se que a prova colhida é compatível com a versão apresentada pelo acusado, sendo forçosa a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte de droga para consumo pessoal.

Entretendo, verifico que restou superado o prazo prescricional em relação ao delito de porte de drogas para consumo pessoal devendo ser declarada extinta a punibilidade estatal.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal para desclassificar a conduta do acusado para o crime do art. 28 da Lei de drogas. Superado o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a presente data, julgo extinta a punibilidade estatal na forma do art. 107, IV do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, efetuadas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Suzano, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA